

1500201-90.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga - 1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

1500201-90.2022.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Aos 04/08/2022, faço estes autos conclusos a(ao) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara Judicial do Foro de Bertioga, Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES. Eu, , DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES, Juiz Substituto, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1500201-90.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO FERREIRA PINTO CAMPOS

Vistos,

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de EDUARDO FERREIRA PINTO CAMPOS na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006..

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2022, às 15h00, na Rua Julio Prestes, 160, VL. Tamoios, nesta cidade e comarca de Bertioga, EDUARDO FERREIRA PINTO CAMPOS, qualificado à fl. 07, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 138 (cento e trinta e oito) porções de maconha, pesando 490g (quatrocentos e noventa gramas), 03 (três) porções de cocaína, pesando 3g (três gramas) e 26 (vinte e seis) porções de crack, pesando 15g (quinze gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e fotografia de fls. 37/39. Segundo apurado, o denunciado e Davi França Brandão agiam de forma suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, razão pela qual foram abordados por Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local. Ao lado do denunciado os agentes públicos encontraram uma

mochila com as substâncias entorpecentes descritas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além de R\$56,00 (cinquenta e seis reais), ocasião em que Eduardo confessou a prática do crime. Outrossim, Davi trazia consigo um cigarro de maconha consumido. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Efetuada a prisão em flagrante delito, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 52/54).

Resposta à acusação às fls. 331/339.

Oferecida a denúncia, foi apresentada Defesa prévia às fls. 106/107.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 113/114).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva restou demonstrada por: a) boletim de ocorrência (fls. 07/10); b) auto de exibição/apreensão (fls. 18/19); c) auto de constatação (fls. 21/22); d) laudo pericial (fls. 123/125).

A testemunha Vinicius Machado da Silva Benites declarou que: estava em patrulhamento quando viram dois indivíduos, Edaurdo e Davi. Realizou a abordagem, já que o local é conhecido pela venda de drogas e pela conduta das partes. Durante a abordagem, foi irradiado pelo COPOM de que o solicitante via 190 teria noticiado que o Eduardo guardaria a bolsa em um quiosque amarelo. Indagado, Eduardo confessou o tráfico de drogas e indicou o local em que estava a bolsa. Havia cocaína e maconha, bem como R\$ 56,00 em espécie. Ele informou que já tinha passagem criminal. Houve abordagem em data anterior, mas não houve prisão.

A testemunha Silvester Lamour dos Santos declarou que Eduardo e David estavam no local. David aparentava fumar alguma coisa, tendo escondido um cigarro. Indagado, Eduardo confessou o tráfico de drogas, indicando o local das drogas. O COPOM irradiou uma denúncia de que o Eduardo, que estava sendo abordado, seria o traficante. Era uma mala com grande quantidade de maconha e uma quantidade de cocaína. Havia ainda R\$ 56,00. O local é conhecido pela venda de drogas. Efetuou uma abordagem em data anterior.

Em seu interrogatório, declarou ter 27 anos. Tem filhos. É pintor. Estava no local conversando com o Davi, quando foi abordado. Estava fumando um baseado no local. Realmente vende drogas no local, já tendo vendido antes. Naquele dia específico não estava vendendo.

Respeitado o entendimento da Douta Defesa, há prova robusta para a condenação. Com efeito, o denunciado foi flagrado com bolsa contendo entorpecentes em local conhecido pela venda de drogas, tendo afirmado que já traficou no local em outra ocasião. A negativa, portanto, restou isolada nos autos, não sendo idônea para se gerar dúvida quanto ao conteúdo da prova testemunhal.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À

HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. O agente que, na qualidade de mula do tráfico, agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do modus operandi da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, além das declarações do acusado quanto à prática de tráfico de drogas em outras ocasiões, há outros elementos que demonstram o envolvimento com a criminalidade. Ressalte-se, quanto ao tópico, que o acusado foi condenado como incurso no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em razão de prisão em flagrante no mesmo local, conforme se depreende do processo 1500729-95.2020.8.26.0536.

Demonstrada, portanto, a inserção em contexto criminoso, afastando a possibilidade de aplicação do benefício, o qual, ademais, havia sido concedido no processo anterior.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão demonstra a primariedade, considerando a ausência de trânsito em julgado do processo 1500729-95.2020.8.26.0536. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, respeitado o entendimento do Ministério Público, observo que a natureza das drogas não destoa de apreensões semelhantes na região, nem a quantidade pesa em desfavor do acusado (peso líquido inferior a 500g, conforme laudo de fls. 123/125).

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, conforme fundamentação retro.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o semiaberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quanto ao tópico, ressalto a não valoração da condenação anterior como Maus antecedentes, já que ainda não transitada em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia a fim de CONDENAR EDUARDO FERREIRA PINTO CAMPOS ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não obstante o encerramento da fase instrutória, ainda permanecem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Em especial, pesa em desfavor do réu a prisão no mesmo local em que preso anteriormente (processo 1500729-95.2020.8.26.0536), ocasião em que foi beneficiado com medida em meio aberto. A libertação, portanto, gera prognóstico negativo, impondo-se a manutenção da prisão para a preservação da ordem pública. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra, observando-se o regime semiaberto fixado nesta sentença. Expeça-se guia de recolhimento provisório. Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 08 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA